

1504411-08.2021.8.26.0606

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: SANDRO CAVALCANTI ROLLO

Comarca: Suzano

Foro: Foro de Suzano

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 22/06/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria -

2069996/2021 - 02º D.P. SUZANO, 11550850 - 02º D.P. SUZANO, 168/21/321 - 02º D.P.

SUZANO, 2069996 - 02º D.P. SUZANO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Francisco Erlito da Cunha

Juiz(a) de Direito: Dr(a). SANDRO ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Suzano

Foro de Suzano

2ª Vara Criminal

Av. Paulo Portela, Suzano-SP - cep 08675-230

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1504411-08.2021.8.26.0606 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1504411-08.2021.8.26.0606

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria -

2069996/2021 - 02º D.P. SUZANO, 11550850 - 02º D.P. SUZANO, 168/21/321 - 02º D.P.

SUZANO, 2069996 - 02º D.P. SUZANO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Francisco Erlito da Cunha

Juiz(a) de Direito: Dr(a). SANDRO CAVALCANTI ROLLO

Vistos

1. RELATÓRIO

O representante do Ministério Público, com base no incluso inquérito policial, denunciou FRANCISCO ERLITO DA CUNHA, já qualificado nos autos, pelo fato delituoso narrado na exordial acusatória, ocorrido em 25/01/2021. Deu-o como incurso no art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/2006.

Defesa prévia apresentada às fls. 70/71.

A denúncia foi recebida em 14 de fevereiro de 2022 (fls. 79/80).

Foram ouvidas, em audiência, duas testemunhas arroladas pela acusação, bem como o réu foi interrogado ao final da instrução.

As partes apresentaram alegações finais, sendo que o Ministério Público requereu a condenação do réu pelo crime do art. 33, "caput", c.c. o art. 40, III, da Lei 11.343/06 (fls. 122/128). A defesa, em resumo, requereu a absolvição do réu e, subsidiariamente, a desclassificação para o tipo do art. 28 da Lei 11.343/06 (fls. 133/136).

É o relatório.

DECIDO.

2. FUNDAMENTAÇÃO

O pedido é procedente.

A materialidade do delito está comprovada pelo laudo toxicológico (fls. 17/18).

Não obstante não haja o laudo definitivo, O Superior Tribunal de Justiça entende que no julgamento do EREsp n. 1.544.057/RJ, a Terceira Seção desta Corte pacificou o entendimento de que o laudo toxicológico definitivo, de regra, é imprescindível à comprovação da materialidade dos delitos envolvendo entorpecentes. Sem o referido exame, é forçosa a absolvição do acusado, admitindo-se, no entanto, em situações excepcionais, que a materialidade do crime de drogas seja atestada por laudo de constatação provisório, desde que ele permita grau de certeza idêntico ao do laudo definitivo e tenha sido elaborado por perito oficial. (HC 394.346/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23/08/2018, DJe 29/08/2018)

A autoria do delito é certa.

A testemunha Bruno Aparecido Lacerda, agente penitenciário, em juízo, disse que se recorda da ocorrência. Fez a revista mecânica no réu. Pelo scanner corporal. Foi solicitado pelo agente Adriano. O réu tinha uma gaiola na perna, enfaixada. Havia componentes eletrônicos na faixa. Quando desenrolou, acharam componentes eletrônicos e as drogas. Ele disse que estava guardando a droga para outros detentos. A droga era supostamente k4. Havia aproximadamente 300 micropontos de 4 k. Tinha componentes eletrônicos de celular também. Foi o que mais chamou atenção no scanner.

A testemunha Adriano José Landim da Silva, agente penitenciário, em juízo, disse que se recorda da ocorrência. Foi feita uma revista no CDP de Suzano, sendo que o

réu estava com uma faixa e gaiola. O réu foi levado para o raio-x. Detectou algo diferente na faixa. Acabaram achando coisas dentro da faixa. Salvo engano, eram 3 chips, drogas k4, um cabo e não se recorda do restante. Não se recorda se ele disse para quem seria a droga e os componentes.

Ouvido em juízo, o acusado Francisco Erlito da Cunha disse que são parcialmente verdadeiros os fatos narrados na denúncia. Guardava a droga para receber um pagamento, mas não tinha ciência que era droga. Falaram que eram componentes eletrônicos. Disseram que não pegaria no scanner. Disseram que receberia um pagamento para receber o negócio para sanar a dor na perna. Se soubesse que era droga, jamais teria pegado. Não quer mais viver no mundo do crime. Está preso por assalto. Teve passagens por 5 condenações por assalto, salvo engano. É garçom. Ganhava 1.200 a 1.300. Tem dois filhos e é amigado. Estudou até a 4º série.

Estas foram as provas testemunhais colhidas sob o império das normas da Constituição da República de 1988.

O réu, malgrado seu depoimento judicial não tenha sido muito claro, parece ter alegado o desconhecimento da droga na gaiola que estava na sua perna. Afirmou que não sabia que havia drogas nos objetos que recebeu de terceiros para ingressar no presídio. Malgrado a droga apreendida não seja tradicional, vem sendo utilizada em estabelecimentos prisionais. O réu não trouxe qualquer prova a comprovar o desconhecimento da droga que portava. Além disso, a prova testemunhal revelou que o réu disse estar guardando a droga para outros detentos.

A prova, portanto, é suficiente para a condenação nos termos requeridos pela acusação em suas alegações finais, já que os fatos estão devidamente narrados na exordial acusatória, não obstante haja defeito em sua capitulação.

Assim, ao enquadrar-se no tipo legal previsto, conclui-se que a conduta praticada pelo réu é típica e antijurídica já que vêm a ofender bem jurídicos protegidos pelas normas penais.

Neste caso, não há qualquer causa excludente de ilicitude.

A ação foi culpável, reprovável, pois o réu era (e ainda é) ao tempo da conduta imputável, tendo consciência da ilicitude de suas ações, e, ainda, dele era exigível comportamento diverso, de conformidade com o direito. Não há, portanto, qualquer causa excludente da culpabilidade.

3. DISPOSITIVO

Ante ao exposto, JULGO PROCEDENTE A PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL para condenar o réu FRANCISCO ERLITO DA CUNHA, como incurso no do art. 33, "caput", c.c. o art. 40, III, da Lei 11.343/06.

4. APLICAÇÃO DA PENA

A culpabilidade do réu não lhe pode desfavorecer, pois normal à espécie.

O acusado possui maus antecedentes, conforme se observa das certidões de fls. 107/113, nas quais se verificam quatro condenações em face do réu.

Quanto a sua conduta social, não foi colhido nada que a desabone. Não há motivo para aumentar a sua reprimenda por esse requisito.

Não há qualquer avaliação técnica que comprove possuir o acusado personalidade

voltada para o crime. É necessário que um profissional com formação idônea para tanto avalie a personalidade do agente e afirme ser ela voltada para o crime. Como há nada nesse sentido, não se pode prejudicar o réu.

Ademais, conforme entendimento do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, as condenações criminais do réu, transitadas em julgado e não utilizadas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo como elemento para desvalorar a personalidade do agente. Com efeito, a personalidade do agente não se confunde com os antecedentes criminais, porquanto gozam de contornos próprios. A personalidade refere-se ao modo de ser e agir do autor do delito, os quais não podem ser deduzidos, de forma automática, da folha de antecedentes criminais do réu. Trata-se do seu temperamento e das características do seu caráter, aos quais se agregam fatores socioambientais, moldados pelas experiências vividas pelo agente (TJSP; Apelação Criminal 0000967-30.2016.8.26.0537; Relator (a): Marcos Alexandre Coelho Zilli; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de São Bernardo do Campo - 3ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 24/02/2021; Data de Registro: 24/02/2021).

O motivo foi o habitual, ou seja, o lucro ilícito.

As circunstâncias e consequências foram as normais à espécie.

Não há falar em comportamento da vítima, pois esta é a coletividade.

Atento ao prescrito no art. 42 da Lei nº 11.343/06, analisando os critérios nela inseridos e diversos do art. 59 do Código Penal, entendo que a pena não deve ser aumentada. A droga apreendida tem peso de 5 gramas e nada foi alegado diante da sua natureza.

Da análise dos elementos supra, como umas das circunstâncias do art. 59 da Lei nº 11.343/06 é prejudicial ao réu, fixo-lhe a pena base acima do mínimo legal, aumentando-a em 1/8, resultando em 5 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão.

Levando em conta as mesmas considerações formuladas em relação à pena base e, não havendo nos autos provas sobre a condição econômica do réu, fixo a pena de multa em 562 dias-multa, correspondendo o valor unitário do dia-multa em 1/30 do salário mínimo nacional vigente à época do fato, nos termos do parâmetro trazido pelo Código Penal, diante da ausência de outro critério previsto na Lei nº 11.343/2006.

Não há atenuantes. Incide a agravante da reincidência, conforme se observa às fls. 24/51), haja vista que o réu vinha cumprindo pena. Assim, aumento a pena em 1/6.

Não vislumbro causas de diminuição de pena. Incide a majorante do art. 40, III, da Lei 11.343/06, razão pela qual aumento a pena em 1/6.

Assim, torno a pena definitiva em 07 (sete) anos, 07 (sete) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, bem como 764 (setecentos e sessenta e quatro) dias-multa, correspondendo o valor unitário do dias-multa no valor de 1/30 do salário mínimo nacional vigente à época do fato.

Fixação do regime

Este magistrado está ciente que o Pleno do Supremo Tribunal Federal <http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=210893>, em 27 de junho de 2012, por maioria de votos, concedeu o Habeas Corpus (HC) 111840 e declarou incidentalmente a inconstitucionalidade do § 1º do artigo 2º da Lei 8.072/90, com redação dada pela Lei 11.464/07, o qual prevê que a pena por crime de

tráfico será cumprida, inicialmente, em regime fechado.

No presente caso, no entanto, sendo o réu reincidente e com maus antecedentes, nos termos do art. 33, §3º, do Código Penal, tenho por bem em fixar o REGIME FECHADO, como início de cumprimento de pena.

Das alternativas penais

No presente caso, sendo o réu reincidente e com maus antecedentes, não é possível a substituição da pena privativa de liberdade, bem como diante da quantidade da pena aplicada.

Do direito de apelar em liberdade

Não estando o réu preso por este processo, não sendo a prisão preventiva antecipação da pena, não se trata de caso de decretação da prisão cautelar.

5. CONCLUSÃO

Após o trânsito em julgado da presente decisão condenatória, sendo mantida, determino:

- a) lançamento do nome do condenado no Rol dos Culpados.
- b) apuração dos valores das penas de multa aplicada ao sentenciado.
- c) comunicação à Justiça Eleitoral que o sentenciado se encontra com seus direitos políticos suspensos, face ao disposto no artigo 15, III, da Constituição da República
- d) deve a droga apreendida ser destruída, caso ainda não tenha sido.
- e) por força do parágrafo 9º, do artigo 4º, da Lei Estadual nº 11.608/2003, condeno o réu a pagar a taxa judiciária de 100 (cem) UFESPs. Porém, atento aos elementos constantes do processo, defiro-lhe a gratuidade da justiça, de modo que a exigibilidade do tributo ficará suspensa enquanto perdurarem os embargos que justificaram a concessão do benefício. Decorridos cinco anos da sentença final sem que as condições econômicas autorizem a cobrança da taxa, a obrigação estará prescrita, nos termos do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.
- f) se for o caso, expeça-se certidão de honorários advocatícios ao(s) Defensor(es) nomeado(s) no grau previsto na tabela do convênio DPE/OAB, independentemente de requerimento ou nova determinação, assim que houver a interposição de recurso por qualquer das partes e forem apresentadas as razões ou contrarrazões recursais, conforme o caso, pelo defensor nomeado ou, na hipótese de ausência de recurso, após a certificação do trânsito em julgado.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Suzano, 22 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA